Güncel Fıkhi Problemler

Ders Notu

10. Hafta • Helâl Et ve Hayvan Kesiminin Şartları

İçindekiler

İlgili bölüme gitmek için başlığa tıklayın veya dokunun. Word'de gerekirse Ctrl tuşuna basılı tutarak tıklayın.

Helâl gıdayı belirleyen ölçüler
- Kur'an'da açıkça bildirilen yasaklar
- İllet, hikmet ve taabbüd

Kara ve deniz hayvanlarına dair mezhep görüşleri
Cellâle ve hayvanın beslenmesi
Usulüne uygun kesim ve istisnaları
Bayıltma ve kesimden önce canlılık
Kesimi yapan kişi ve temyiz
- Ehl-i kitabın kestiği et
- Besmele ile kesenin kimliğini ayırmak

Helâl etin araştırılması ve toplumsal sorumluluk
- Etiket ve kullanım hakkında iki örnek

Görüşler ve uygulama şartları
Anılan eser ve başvuru kaynakları
Kaynakça

Helâl gıdayı belirleyen ölçüler

Etin helâlliği birden fazla soruya bağlıdır. Önce hangi hayvanın söz konusu olduğuna bakılır. Sonra hayvanın beslenme durumu, kesimden önce canlı olup olmadığı, kesimi yapan kişinin niteliği ve uygulanan usul incelenir. Eti yenebilen bir türün adı, bütün bu soruların cevabını tek başına vermez. Bu nedenle helâl gıda meselesi evdeki tercih kadar üretim ve tedarik zincirini de ilgilendirir.[1]

Helâl ve haram hükmünün kaynağı Allah'ın ve Resûlü'nün bildirimidir. Fakih, Kur'an ve sünnetteki delillerden hareketle hükmü belirlemeye çalışır. **İçtihat**, açık lafzın yeni bir duruma uygulanması veya birden fazla delilin birlikte yorumlanması gibi konularda farklı sonuçlar verebilir. Fıkıh kitaplarında kullanılan bir yasaklık ifadesi okunurken delilin derecesine, mezhep diline ve bağlama bakılır. Hanefî usulündeki **tahrîmen mekruh**, yasaklığı kesin olmayan bir delille bildirilen fiil için kullanılır. Bu, sakınılması gereken bir hüküm derecesidir. "Haram" kelimesinin geçtiği her yerde bu terimin kastedildiği varsayılamaz.[2]

Eşyada asıl olan mübahlıktır ilkesi, yasaklayıcı bir delil bulunmadığında bir şeyden yararlanmanın kural olarak serbest olduğunu anlatır. Kur'an bütün hayvanları tek tek saymak yerine

---

1 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 10. hafta ders anlatımı. Ham ders metni.

2 İbrahim Kâfi Dönmez, "Mubah", TDV İslâm Ansiklopedisi, fıkıhta ibâha ve aslî hüküm. Kaynağı aç • Ferhat Koca, "Mekruh", TDV İslâm Ansiklopedisi, Hanefîlerde tahrîmen ve tenzîhen mekruh ayrımı. Kaynağı aç

bazı yasakları açıkça bildirir, ayrıca genel ölçüler verir. Hayvan türüne, kesime veya zarara ilişkin özel delil bulunduğunda bu delil uygulanır.[3]

Kur’an’da açıkça bildirilen yasaklar

Kur’an’da domuz eti, akıtılmış kan, kendiliğinden ölmüş hayvan ve Allah’tan başkası adına kesilmiş hayvan açıkça yasaklanan başlıca örneklerdir. Boğulmuş, vurulmuş, düşmüş veya parçalanmış bir hayvan henüz canlıyken yetişilip şartına uygun kesilirse ayrı değerlendirilir. Kesim gerçekleşmeden ölen kara hayvanı **meyte (الْمَيْتَةُ)** kapsamındadır.[4]

Mâide 5/3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Suat Yıldırım Meali

Size şunlar haram kılındı: Kendiliğinden ölen hayvan, kan, domuz eti, Allah’tan başkasının adına kesilen, henüz canı çıkmadan yetişip şartına uygun tarzda kestikleriniz müstesna; boğulmuş, bir şey vurularak öldürülmüş, yukarıdan yuvarlanmış, boynuzlanmış yahut canavar tarafından parçalanmış olup da ölen hayvanların etleri, putlara ait sunaklarda kesilen hayvanların etleri ve zar atarak, kumar oynayarak elde edilen etler.
Bütün bunlar itaat dışına çıkıştır. Artık bugün kâfirler dininizi söndürmekten ümitlerini kestiler. Öyleyse onlardan korkmayın, Benden çekinin.
İşte bugün sizin dininizi kemâle erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslâmı beğendim.
Kim günaha meyletmeksizin açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa, haram olan etlerden yiyebilir. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir (affı ve merhameti boldur).

Suat Yıldırım Meali, Mâide 5/3, s. 179–180.[5]

3 İbrahim Kâfi Dönmez, “Mubah”, TDV İslâm Ansiklopedisi, fıkıhta ibâha ve aslî hüküm. Kaynağı aç • İsmail Yalçın, “Yiyecek”, TDV İslâm Ansiklopedisi, “Aslî hükümleri bakımından yiyecekler”. Kaynağı aç

4 Suat Yıldırım Meali, delil kartlarındaki âyetler ve belirtilen sayfalar. • İsmail Yalçın, “Yiyecek”, TDV İslâm Ansiklopedisi, “Aslî hükümleri bakımından yiyecekler”. Kaynağı aç

5 Suat Yıldırım Meali, Mâide 5/3, s. 179–180. Arapça asıl, Mâide 5/3. Kaynağı aç

En‘âm 6/145

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Suat Yıldırım Meali

De ki: Bana vahyolunanlar içinde, bu haram dediklerinizin, yemek isteyen kimseye haram kılındığını görmüyorum. Ancak leş, yahut akıtılmış kan, yahut pis olduğunda hiç şüphe olmayan domuz eti, veya Allah yolundan çıkarak Allah’tan başkası adına kesilen hayvan olursa başka (bunlar haramdır).
Fakat kim çaresiz kalırsa başkasının hakkına tecavüz etmemek ve zaruret sınırını aşmamak üzere bunlardan yiyebilir. Çünkü Rabbin gafurdur, rahimdir (affı ve merhameti boldur).

Suat Yıldırım Meali, En‘âm 6/145, s. 244.[6]

Akıtılmış kan ile kesimden sonra etin dokusunda veya organlarda kaçınılmaz olarak kalan kan birbirinden ayrılır. Yasağın açıklanmasında kanın boşalması gibi hikmetler anılabilir. Uygun kesimden sonra dokularda kalıntı bulunabilmesi etin hükmünü kendiliğinden değiştirmez. Âyette zaruret hâli için de bir ruhsat vardır. Ruhsat, başkasının hakkını ihlâl etmemek ve ihtiyaç sınırını aşmamakla kayıtlıdır.[7]

İllet, hikmet ve taabbüd

İllet, hükmün kendisine bağlandığı tespit edilebilir vasıftır. **Hikmet**, hükmün gözettiği yarar veya önlemeye yöneldiği zarardır. Bu ayrım domuz eti örneğinde önemlidir. Bir hastalığa yol açabilecek parazit gibi bir gerekçe ileri sürülebilir. Parazite karşı bir koruma bulunduğunda yasak ortadan kalkacakmış gibi düşünmek, ileri sürülen hikmeti hükmün illeti yerine koymaktır. Domuz etinin yasaklığı açık nassa dayanır. Bir beslenme davranışı hakkındaki gözlem de tek başına bu yasağın gerekçesi sayılamaz.[8]

Taabbüdî yön, hükmün bütün gerekçeleri insan tarafından açıklanamasa da ilahî emre veya yasağa uyulmasını ifade eder. Hz. Mûsâ ile Hızır’ın yolculuğundaki kuş örneği insan bilgisinin sınırını anlatır. Gemiye konan kuşun denizden aldığı su, insanın erişebildiği bilginin Allah’ın ilmi karşısındaki küçüklüğünü hatırlatır.[9]

Editöryal Destek · Kaynaklı konu özeti. Denizden su alan kuşla kurulan benzetme, Mûsâ ve Hızır kıssasını anlatan Buhârî rivayetinde yer alır. Örnek, her yasak için kesin bir sağlık veya tabiat açıklaması üretme zorunluluğu bulunduğu düşüncesini sınırlar.[10]

---

6 Suat Yıldırım Meali, En‘âm 6/145, s. 244. Arapça asıl, En‘âm 6/145. Kaynağı aç
7 İsmail Yalçın, “Yiyecek”, TDV İslâm Ansiklopedisi, “Aslî hükümleri bakımından yiyecekler”. Kaynağı aç
8 İbrahim Kâfi Dönmez, “İllet”, TDV İslâm Ansiklopedisi, illet ve hikmet ayrımı. Kaynağı aç
9 İsmail Yalçın, “Yiyecek”, TDV İslâm Ansiklopedisi, “Aslî hükümleri bakımından yiyecekler”. Kaynağı aç
10 Buhârî, İlim, 44, hadis 122, Mûsâ ve Hızır anlatısı ve kuş örneği. Kaynağı aç

Tevrat'taki örnek, farklı dinî geleneklerde hükmün nasıl ifade edildiğini karşılaştırmak için anılır. Levililer'de çift tırnak ve geviş getirme birlikte ölçü olarak verilir. Deve, tavşan ve domuz yasaklanan örnekler arasında sayılır. Domuzun çift tırnaklı olduğu, fakat geviş getirmediği belirtilir. Bu pasaj, İslâm'daki yasağın fıkhî illetini belirlemek için kullanılmaz.[11]

Editöryal Destek. Levililer 11/3–8'de deve ve tavşan için tırnağın ikiye ayrılmadığı ifade edilir. Bu nedenle tavşanın "çok tırnaklı" olması biçimindeki sözlü açıklama, Tevrat lafzı olarak kullanılmaz.[12]

Kara ve deniz hayvanlarına dair mezhep görüşleri

Tayyibât (الطَّيِّبَاتُ) iyi ve temiz şeyleri, **habâis (الْخَبَائِثُ)** pis ve kötü şeyleri anlatır. Âyetin

verdiği genel ölçünün belli bir hayvana uygulanmasında, hayvanın türü ve özellikleri ile ilgili hadislerin kapsamı değerlendirilir. Bu işlem, bir kişinin yalnız kendi damak zevkine göre helâl ve haram belirlemesi anlamına gelmez.[13]

A'râf 7/157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Suat Yıldırım Meali

Onlar ki yanlarındaki Tevrat ve İncillerde vasıfları yazılı o ümmî Peygambere tâbi olurlar.
O Peygamber ki kendilerine meşrû şeyleri emreder, kötülükleri yasaklar, kendilerine güzel ve hoş şeyleri mübah, murdar şeyleri ise haram kılar, üzerlerindeki ağırlıkları, sırtlarındaki zincirleri kaldırıp atar.
Ona iman eden, onu destekleyen, ona yardımcı olan ve onunla beraber indirilen nûra tâbi olanlar var ya, işte felaha erenler onlardır.

Suat Yıldırım Meali, A'râf 7/157, s. 282.[14]

Yırtıcı kara hayvanları ve avcı kuşlar hakkında azı dişi veya pençeyle avlanma gibi nitelikler dikkate alınır. Tilki örneği, aynı türün mezheplerde farklı değerlendirilmesini gösterir. Hanefîlerde tilkinin eti yenmez. Şâfiîlerde ise tilkiyi yenebilir gören görüş vardır. Görüş ayrılığı, hayvanı

---

11 Levililer 11/3–8, United States Conference of Catholic Bishops, New American Bible metni. Kaynağı aç

12 Levililer 11/3–8, United States Conference of Catholic Bishops, New American Bible metni. Kaynağı aç

13 İsmail Yalçın, "Yiyecek", TDV İslâm Ansiklopedisi, "Aslî hükümleri bakımından yiyecekler". Kaynağı aç • Mehmet Şener, "Hayvan", TDV İslâm Ansiklopedisi, "Fıkıh", hayvanların yenmesi, beslenme ve kesim hükümleri. Kaynağı aç

14 Suat Yıldırım Meali, A'râf 7/157, s. 282. Arapça asıl, A'râf 7/157. Kaynağı aç Nüshada birleşik dizilmiş "OPeygamber" ifadesine sözcük aralığı kondu.

zoolojik olarak farklı tanımlamaktan ziyade fıkhî yasağın kapsamını nasıl belirledikleriyle açıklanır.[15]

Editöryal Destek · Kaynaklı konu özeti. Müslim'deki rivayetlerde azı dişiyle avlanan yırtıcı hayvanlar ve pençeyle avlanan yırtıcı kuşlar için yasak zikredilir. Tilkinin dişinin anatomik olarak bulunmadığı şeklindeki açıklama fıkhî görüşün kanıtı olarak kullanılmaz.[16]

Balık türlerinin yenmesi genel kabul görür. Hanefîler, balık dışındaki deniz ürünlerini aynı kapsamda görmez. Bu nedenle midye, kalamar ve istiridye Hanefî yaklaşımında yenmez. Şâfiîler, deniz avı ve deniz yiyeceği hakkındaki âyeti ve deniz ölüsünü helâl sayan rivayeti daha geniş yorumlar. Midye ve kalamar bu görüşe göre yenebilir. Suda ve karada yaşayabilen veya zararlı ve yırtıcı sayılan türler ayrıca değerlendirilir. Timsah örneğini genel deniz ürünü ruhsatına bağlayıp doğrudan hüküm vermek bu ayrımı kaybettirir.[17]

Deniz suyu ve deniz ölüsü

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

Hadis Tercümesi

Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir.

Ebû Dâvûd, Tahâret, 41 (83).[18]

Güney Afrika'da timsah eti sunulması örneğinde önce türün özellikleri, ardından mezhebin deniz hayvanlarına ilişkin istisnaları sorulur. Başka insanların bunu yemesi veya beğenmesi fıkhî delil değildir. İmam Şâfiî'ye nispet edilen "denizden babam çıksa yerim" sözü, taranan mezhep kaynaklarında tespit edilmedi. Geniş deniz ürünü ruhsatı, böyle bir sözü ona nispet etmeyi gerektirmez.[19]

At eti de ihtilaflıdır. Ebû Hanîfe'den nakledilen meşhur görüşte tahrîmen mekruhtur. Hanefî mezhebinde tenzîhen mekruh diyen nakil ve yorumlar da vardır. Ebû Yûsuf ile İmam Muhammed, Şâfiî ve Hanbelî hukukçuları ve bazı Mâlikîler cevaz görüşündedir. Mâlikî kaynaklarında mekruh veya haram gören görüşler de vardır. At etinin yenmesine dair sahâbe uygulaması cevaz görüşünün dayanaklarındandır. Orta Asya'daki at eti tüketimi ve kımız örneği bu çeşitliliği anlamaya yardım eder. Sütün hükmü ele alınırken kımızın fermantasyonu ve sarhoş edici nitelik kazanması ayrıca değerlendirilir.[20]

---

15 Mehmet Şener, "Hayvan", TDV İslâm Ansiklopedisi, "Fıkıh", hayvanların yenmesi, beslenme ve kesim hükümleri. Kaynağı aç • Müslim, Sayd, 15–16, hadis 1933–1934, yırtıcı hayvanlarla ilgili rivayetler. Kaynağı aç Kaynağı aç

16 Müslim, Sayd, 15–16, hadis 1933–1934, yırtıcı hayvanlarla ilgili rivayetler. Kaynağı aç Kaynağı aç

17 Din İşleri Yüksek Kurulu, "Yengeç, ıstakoz, karides, kalamar ve midye gibi deniz ürünleri yenir mi?", mezheplerin görüşleri ve deniz rivayeti. Kaynağı aç • Mehmet Şener, "Hayvan", TDV İslâm Ansiklopedisi, "Fıkıh", hayvanların yenmesi, beslenme ve kesim hükümleri. Kaynağı aç

18 Ebû Dâvûd, Tahâret, 41, hadis 83, Ebû Hüreyre'den deniz suyu ve ölüsü. Türkçe karşılık Din İşleri Yüksek Kurulu deniz ürünleri cevabındandır. Kaynağı aç

19 Din İşleri Yüksek Kurulu, "Yengeç, ıstakoz, karides, kalamar ve midye gibi deniz ürünleri yenir mi?", mezheplerin görüşleri ve deniz rivayeti. Kaynağı aç

20 Mehmet Şener, "Hayvan", TDV İslâm Ansiklopedisi, "Fıkıh", hayvanların yenmesi, beslenme ve kesim hükümleri. Kaynağı aç • Buhârî, Zebâih, 27, hadis 5510, Esmâ bint Ebû Bekir rivayeti; at etinin yenmesi. Kaynağı aç

Editöryal Destek · Kaynaklı konu özeti. Esmâ bint Ebû Bekir rivayetinde Hz. Peygamber zamanında at kesilip etinin yendiği anlatılır. Bazı diğer rivayetlerde at eti evcil eşek etinden ayrılır. Ham anlatımdaki “sağ arka” ayrıntısı bu rivayetlerle kesinleşmediği için onlara nispet edilmez.[21]

Bir mezhebin caiz gördüğü bir gıdayı yiyen kişiyi, yalnız mezhep farkı yüzünden kesin haram işlemekle itham etmek doğru değildir. Öte yandan her meselede kolay görünen hükmü seçmek, mezhep görüşlerinden yararlanmanın bütün şartlarını karşılamaz. İhtiyaç ve uygulama şartı birlikte düşünülür. Bir sofrada Şâfiîler midye ikram ettiğinde Hanefî bir kişi kendi tercihine göre yemeyebilir. İhtilafın varlığı, birbirini suçlamayı gerektirmez.

Cellâle ve hayvanın beslenmesi

Eti kural olarak yenebilen bir hayvanın nasıl beslendiği de önem taşır. **Cellâle (الْجَلَّالَةُ)**, necis

şeylerle beslenmesi alışkanlık hâline gelen hayvan için kullanılan fıkıh terimidir. Hayvanın yalnız alışılmış yeminden başka bir şey yemesi bu ad için yeterli değildir. Tartışma, yemin necis olması, bu yemin beslenmedeki yeri ve et, süt veya kokuda görülen etkisi etrafında yürür. Cellâleye ilişkin rivayet, et ve sütü birlikte ele alır.[22]

Cellâlenin eti ve sütü

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا.

Hadis Tercümesi

Rasûlullah (s.a), pislik yemeyi alışkanlık haline getirmiş olan hayvanın etini yemeyi ve sütlerini (içmeyi) yasakladı.

Ebû Dâvûd, Et‘ime, 25 (3785).[23]

Fakihler bu durumdaki hayvanın eti ve sütü için aynı hüküm derecesini kullanmamıştır. Bazıları yasaklığı, bazıları mekruhluğu öne çıkarır. Temiz yemle beslenme ve necis yemin etkisinin giderilmesi, hayvandan yeniden yararlanmak için ele alınan yoldur. Kümes hayvanları için üç gün, küçükbaş için on gün ve büyükbaş için kırk güne uzanan süreler klasik uygulama örnekleri olarak anılır. Yemin türü, alışkanlığın süresi ve kalan koku gibi belirtilerle ilgili değerlendirme değişebilir.[24]

---

21 Buhârî, Zebâih, 27, hadis 5510, Esmâ bint Ebû Bekir rivayeti; at etinin yenmesi. Kaynağı aç • Mehmet Şener, “Hayvan”, TDV İslâm Ansiklopedisi, “Fıkıh”, hayvanların yenmesi, beslenme ve kesim hükümleri. Kaynağı aç

22 Mehmet Şener, “Hayvan”, TDV İslâm Ansiklopedisi, “Fıkıh”, hayvanların yenmesi, beslenme ve kesim hükümleri. Kaynağı aç • Ebû Dâvûd, Et‘ime, 25, hadis 3785, İbn Ömer rivayeti. Sünen-i Ebû Dâvûd Terceme ve Şerhi, Necati Yeniel ve Hüseyin Kayapınar, Şamil Yayınevi, hadis 3785 ve şerhi. Kaynağı aç Kaynağı aç

23 Ebû Dâvûd, Et‘ime, 25, hadis 3785, İbn Ömer rivayeti. Sünen-i Ebû Dâvûd Terceme ve Şerhi, Necati Yeniel ve Hüseyin Kayapınar, Şamil Yayınevi, hadis 3785 ve şerhi. Kaynağı aç Kaynağı aç

24 Mehmet Şener, “Hayvan”, TDV İslâm Ansiklopedisi, “Fıkıh”, hayvanların yenmesi, beslenme ve kesim hükümleri. Kaynağı aç

Editöryal Destek. Bekletme süreleri bütün türler ve bütün mezhepler için geçerli sabit bir takvim değildir. Şâfiî kaynaklarında özellikle kokunun veya necis yemin etkisinin giderilmesine bakılan yaklaşım vardır. Kırk günün koyun ve keçi için bağlayıcı bir Şâfiî şartı olarak sunulması bu farkı siler.[25]

İnek örneğinde mesele etle sınırlı kalmaz. Süt ve sütten üretilen peynir de aynı beslenme meselesiyle bağlantılıdır. Marketten veya kasaptan alınan ette hayvanın geçmiş beslenmesini yalnız ambalajdan anlamak çoğu zaman mümkün değildir. Üreticinin ve denetleyen kuruluşun süreci bilmesi bu nedenle önemlidir.

Usulüne uygun kesim ve istisnaları

Eti yenebilen evcil kara hayvanında esas, kesimin hayvan canlıyken usulüne uygun yapılmasıdır.

Zebh (الذَّبْحُ), koyun, sığır veya tavuk gibi hayvanlar için boğaz bölgesinden yapılan kesimi anlatır.

Deve için boynun göğse birleştiği çukur bölgeden yapılan kesim **nahr (النَّحْرُ)** diye anılır. Eti yenmeyen bir tür, kesim işlemi uygulanınca yenebilir hâle gelmez.[26]

Gebe hayvanın kesimi sırasında karnından yavru çıkması özel bir durumdur. Yavru canlı çıkarsa etinden yararlanılacak olması hâlinde ayrı kesim gerekir. Yaşama imkânı varsa bırakmak da mümkündür. Ölü çıkan yavru için Ebû Hanîfe'nin görüşü, annenin kesiminin yavruya yetmemesidir. Annesinden önce öldüğü bilinen yavru yenmez. Ölümü annenin kesimine bağlanan yavru için çoğunluk, annenin kesimini yeterli gören rivayete dayanır. Mâlikî kaynaklarında gelişimin tamamlanması ve tüylenme gibi şartlar ayrıca anılır.[27]

Ceninin kesimi hakkında verilen cevap

كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ.

Hadis Tercümesi

Dilerseniz yiyin. Zîra onların tezkiyesi (temiz ve helal olmaları) annelerinin tezkiyesine tâbidir.

Ebû Dâvûd, Edâhî, 18 (2827), ilgili cevap.

Editöryal Destek. Sözlü anlatımda ölü yavruya ilişkin nispet önce karışmış, ardından Ebû Hanîfe'nin ayrı kesim görüşü belirtilmiştir. "Annenin kesimi yeterlidir" yaklaşımı ona nispet edilmez.[28]

---

25 Ebû Dâvûd, Et'ime, 25, hadis 3785, İbn Ömer rivayeti. Sünen-i Ebû Dâvûd Terceme ve Şerhi, Necati Yeniel ve Hüseyin Kayapınar, Şamil Yayınevi, hadis 3785 ve şerhi. Kaynağı aç Kaynağı aç • Mehmet Şener, "Hayvan", TDV İslâm Ansiklopedisi, "Fıkıh", hayvanların yenmesi, beslenme ve kesim hükümleri. Kaynağı aç

26 Din İşleri Yüksek Kurulu, "Büyükbaş, Küçükbaş ve Kanatlı Hayvanların Kesiminde Uyulması Gereken İslâmî İlkeler", kesim, hayvan refahı ve bayıltma kararı. Kaynağı aç

27 Ebû Dâvûd, Edâhî, 18, hadis 2827; İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ, Zebâih, 1955 numaralı aktarım ve şerhi. Kaynağı aç Kaynağı aç

28 Ebû Dâvûd, Edâhî, 18, hadis 2827; İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ, Zebâih, 1955 numaralı aktarım ve şerhi. Kaynağı aç Kaynağı aç

Çekirge ve balık, kural olarak ayrı boğazlama gerektirmeyen örneklerdir. Çekirgenin yenmesi, günlük alışkanlığın her zaman hükmü belirlemediğini gösterir. Balığın kesilmeden yenebilmesi de kara hayvanlarında meyte yasağının denize aynı biçimde taşınmadığını gösterir. **Tahsis** (التَّخْصِيصُ), genel bir ifadenin kapsamının başka bir delille belirlenmesidir. Deniz ölüsü hakkındaki hadis, sünnetin Kur’an’ı açıklama görevine bu yönden örnektir.[29]

Mâide 5/96

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Suat Yıldırım Meali

Ey ihramlılar! Deniz avı ve deniz yiyeceği size helal kılındı ki size ve yolculara bir rızık vesilesi olsun. Kara avı ise, ihramlı olduğunuz müddetçe size haram kılındı. Öyleyse huzurunda varıp toplanacağınız Allah’a karşı gelmekten sakının.

Suat Yıldırım Meali, Mâide 5/96, s. 205.[30]

Kesimde yemek borusu, nefes borusu ve boynun iki yanındaki damarlar dikkate alınır. Klasik Hanefî kaynaklarında Ebû Hanîfe’den dört unsurdan üçünün kesilmesinin yeterli olduğu aktarılır. Ebû Yûsuf yemek ve nefes borularıyla damarlardan en az birinin kesilmesini şart koşar. Din İşleri Yüksek Kurulunun kesim kararında bu ikinci ölçü yer alır. Ayrıntılar bütün mezheplere aynı biçimde nispet edilmez.[31]

Kesim aracının keskin olması ve hayvana gereksiz acı verilmemesi gözetilir. Hayvanın canı çıkmadan başını gövdeden ayırmak, omuriliği kesmek veya yüzmeye başlamak uygun usule aykırıdır. Boğaz kesimi tamamlandıktan sonra başın erken ayrılmasıyla ilgili mekruhluk değerlendirmesi, etin otomatik olarak haram sayılmasından ayrılır. Boynun arkasından kesmeye ilişkin mezhep ayrıntılarında, hayvanın ne zaman öldüğüne ve gerekli yerlerin o sırada kesilip kesilmediğine bakılır.

---

29 Din İşleri Yüksek Kurulu, “Yengeç, ıstakoz, karides, kalamar ve midye gibi deniz ürünleri yenir mi?”, mezheplerin görüşleri ve deniz rivayeti. Kaynağı aç • Buhârî, Zebâih, 13, hadis 5495, Abdullah b. Ebû Evfâ’nın çekirge rivayeti. Kaynağı aç

30 Suat Yıldırım Meali, Mâide 5/96, s. 205. Arapça asıl, Mâide 5/96. Kaynağı aç

31 Din İşleri Yüksek Kurulu, “Büyükbaş, Küçükbaş ve Kanatlı Hayvanların Kesiminde Uyulması Gereken İslâmî İlkeler”, kesim, hayvan refahı ve bayıltma kararı. Kaynağı aç • Ebû Dâvûd, Edâhî, 18, hadis 2827; İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ, Zebâih, 1955 numaralı aktarım ve şerhi. Kaynağı aç Kaynağı aç

Hayvan keserken ihsan

وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ.

Hadis Tercümesi

Hayvan keseceğiniz zaman kesme işini ihsan ile (en iyi şekilde) yapın. Kesecek kimse bıçağını iyi bilesin ve hayvanı sakinleştirsin.

Müslim, Sayd, 57 (1955a), kesimle ilgili bölüm.[32]

Ele geçirilmiş evcil hayvan, usulüne uygun kesim yerine bir darbeyle veya kurşunla öldürülmez. **Av**, hayvanın elde bulunmadığı başka bir durumdur. Canlı yakalanan av kesilir. Avcının Allah'ın adını anarak kullandığı uygun aracın yaralaması sonucunda öldüğü belirlenen av için ruhsat vardır. Ölümün vurma, boğulma veya başka bir sebepten geldiği ayırt edilemiyorsa aynı hüküm doğrudan verilmez.[33]

Bayıltma ve kesimden önce canlılık

Bayıltma, kesim sırasında hayvanın acısını azaltma amacıyla ele alınır. Hükmü belirleyen şart, hayvanın kesim anında canlı olmasıdır. Hayvan şoklamadan dolayı kesimden önce ölmüşse sonra boğazının kesilmesi sonucu değiştirmez. Geçici olarak bayılmış ve canlı olduğu tespit edilmiş hayvanın usulüne uygun kesimi için cevaz görüşü vardır.[34]

Baş bölgesine uygulanan işlemler ve gaz gibi yöntemler örnek olarak anılır. Farklı uygulamalar hayvanın canlılığı bakımından aynı sonucu doğurmaz. Görüşülen kesimhane çalışanlarının tecrübeleri, belli uygulamalarda hayvanın yeniden ayılabildiğini veya bazen işlem sırasında ölebildiğini gösteren aktarımlardır. Bunlardan her tesise uygulanacak bir ölüm oranı çıkarılmaz. Kanın boşalmasına ilişkin tartışma da kesim anındaki canlılığın denetlenmesinden ayrı bir meseledir.

Hayvan refahı ile kesimin dinî şartları birlikte gözetilebilir. Bunun için kesimhane uygulamasının yerinde incelenmesi, hangi işlemin ne zaman yapıldığının öğrenilmesi ve sürecin güvenilir kişilerce izlenmesi önerilir. Seri kanatlı kesimi ile kuru veya sulu yolum ayrı meseleler olarak bir sonraki haftaya bırakılmıştır.

Kesimi yapan kişi ve temyiz

Kesimi yapan kişinin fiilin ne olduğunu kavraması gerekir. **Temyiz**, kişinin ne yaptığını anlayabilmesi ve davranışının sonucunu ayırt edebilmesidir. Yedi yaş klasik bir yaklaşık ölçü olarak anılır. Asıl soru, çocuğun hayvanı bilinçli olarak ve kesim amacıyla kesip kesmediğidir. Oyuncak

32 Müslim, Sayd, 57, hadis 1955a, Şeddâd b. Evs'ten kesimde ihsan; Türkçe karşılık Diyanet Aylık Dergi, Mart 2020, s. 19. Kaynağı aç Kaynağı aç

33 Buhârî, Zebâih, hadis 5484, Adî b. Hâtim rivayeti; canlı av ve ölüm sebebinin ayırt edilmesi. Kaynağı aç

34 Din İşleri Yüksek Kurulu, "Büyükbaş, Küçükbaş ve Kanatlı Hayvanların Kesiminde Uyulması Gereken İslâmî İlkeler", kesim, hayvan refahı ve bayıltma kararı. Kaynağı aç

gibi davranan ve ne yaptığını anlamayan bir çocuğun durumu, fiilin anlamını bilen mümeyyiz bir çocuğun durumundan ayrılır.[35]

Cinsiyet, kesim ehliyetini belirleyen bir şart değildir. Bilinci ağır biçimde bozan sarhoşluk veya aklî durumlarda kesimi yapan kişinin fiili kavrayıp kavramadığı önem taşır. Sözlü anlatımda kesimhanelerle ilgili doğrulanmamış duyumlar da geçer. Bunlar belirli bir tesise veya bütün kesimhanelere ilişkin tespit yerine kullanılmaz.

Ehl-i kitabın kestiği et

Ehl-i kitap denildiğinde burada Yahudiler ve Hristiyanlar kastedilir. Sâbiîler gibi toplulukların bu kapsama girip girmediği tartışmalıdır. Mâide 5/5'in Arapçasında طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ yani kitap verilenlerin yiyeceği ifadesi kullanılır. İbn Abbâs'tan nakledilen açıklama, bu yiyecek kapsamına kestiklerini de dahil eder. Suat Yıldırım meali bu yorumu "kestikleri ve diğer yiyecekleri" biçiminde görünür kılar.[36]

Mâide 5/5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Suat Yıldırım Meali

Bugün size temiz ve iyi şeyler helâl kılındı. Ehl-i kitabın kestikleri ve diğer yiyecekleri size helâldir. Sizin yiyecekleriniz de onlara helâldir.
Namuslu, zinaya girmemiş ve gizli dostlar edinmemiş insanlar halinde yaşamanız şartıyla, müminlerden hür ve iffetli kadınlarla, sizden önceki Ehl-i kitaptan hür ve iffetli kadınlar da, mehirlerini verip nikâhladığınızda size helâldir.
Kim imanı inkâr ederse bütün yaptığı işler boşa gider ve o, âhirette de ziyana uğrayanlardan olur.

Suat Yıldırım Meali, Mâide 5/5, s. 181.[37]

Hz. Peygamber'e Yahudilerden et sunulduğuna dair rivayetler, bu görüşün uygulama bağlamında anılır. Eti yenebilen hayvan, kesim işlemi ve kesenin kimliği birlikte değerlendirilir. Bir bölgenin

35 Mehmet Şener, "Hayvan", TDV İslâm Ansiklopedisi, "Fıkıh", hayvanların yenmesi, beslenme ve kesim hükümleri. Kaynağı aç

36 Din İşleri Yüksek Kurulu, "Ehl-i kitabın yemeklerini ve kestiği hayvanların etini yemek caiz midir?", Mâide 5/5 ve kesim şartları. Kaynağı aç • Suat Yıldırım Meali, delil kartlarındaki âyetler ve belirtilen sayfalar.

37 Suat Yıldırım Meali, Mâide 5/5, s. 181. Arapça asıl, Mâide 5/5. Kaynağı aç

çoğunlukla Hristiyan diye bilinmesi her tedarikçinin niteliğini göstermez. Herhangi bir kişinin dine mensubiyeti de ülke nüfusu hakkında tahmin edilen oranlardan çıkarılamaz.[38]

Editöryal Destek · Kaynaklı konu özeti. Buhârî'nin Hayber'e ilişkin rivayetinde Hz. Peygamber'e bir Yahudi kadın tarafından koyun eti sunulması anlatılır. Bu olay, kesim usulü veya kaynağı kesin olarak uygunsuz bilinen her et için genel bir izin hükmü vermez.[39]

Kaşıkçı önce güvenilir Müslüman kesimine ulaşmayı, bu mümkün değilse usulü araştırılmış Yahudi kesimini, o da bulunamazsa şartları bilinen diğer Ehl-i kitap kesimlerini değerlendirmeyi önerir. Bu, öğreticinin ihtiyat ve ihtiyaç şartlarını öne çıkaran pratik tercihidir. Âyetin genel fıkhî kapsamıyla aynı şey değildir. Koşer işareti bir Yahudi gıda standardına işaret eder. Kesim usulü ve ürünün niteliği hakkında gerekli bilgiler ayrıca incelenir.[40]

Editöryal Destek. Allah'tan başkası adına kesme meselesi, Ehl-i kitap olma şartından ayrıdır. Mâlikî mezhebinde gayrimüslim için Allah'ın adını anmayı şart görmeyen yaklaşım vardır. Bazı erken âlimlere nispet edilen daha geniş görüş, Mesih veya Üzeyir adına yapılan kesimleri de kapsar. Bu görüşler ile Kurulun hükmü ayrıdır. Güncel Din İşleri Yüksek Kurulu cevabı, kesim sırasında Allah'tan başkasının adının anıldığının kesin bilinmesi hâlinde etin yenmeyeceğini belirtir. Bir görüşün Ehl-i kitap hakkında izin vermesi, açıkça başka bir varlık adına yapılan her kesimin cevazı anlamına gelmez.[41]

Hristiyanlarla toplumsal yakınlık tartışmasında Mâide 5/82 de anılır. Âyetin anlattığı tutum, belirli bir kişinin inancı veya bir etin kesim yöntemi hakkında doğrudan bilgi vermez. Alışverişte etin kaynağı somut olarak araştırılır.[42]

---

38 Din İşleri Yüksek Kurulu, "Ehl-i kitabın yemeklerini ve kestiği hayvanların etini yemek caiz midir?", Mâide 5/5 ve kesim şartları. Kaynağı aç • Buhârî, Hibe, 28, hadis 2617, Yahudi kadının sunduğu koyun eti olayı. Kaynağı aç

39 Buhârî, Hibe, 28, hadis 2617, Yahudi kadının sunduğu koyun eti olayı. Kaynağı aç

40 Din İşleri Yüksek Kurulu, "Ehl-i kitabın yemeklerini ve kestiği hayvanların etini yemek caiz midir?", Mâide 5/5 ve kesim şartları. Kaynağı aç

41 Din İşleri Yüksek Kurulu, "Ehl-i kitabın yemeklerini ve kestiği hayvanların etini yemek caiz midir?", Mâide 5/5 ve kesim şartları. Kaynağı aç • Mehmet Şener, "Hayvan", TDV İslâm Ansiklopedisi, "Fıkıh", hayvanların yenmesi, beslenme ve kesim hükümleri. Kaynağı aç

42 Suat Yıldırım Meali, delil kartlarındaki âyetler ve belirtilen sayfalar.

Mâide 5/82

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

Suat Yıldırım Meali

Sen, iman edenlere, düşmanlık besleme bakımından onların en şiddetlilerinin Yahudiler ile müşrikler olduğunu görürsün.
Müminlere sevgi bakımından en çok yakınlık duyanların ise "Biz Nasârayız (Hıristiyanız)" diyenler olduğunu görürsün.
Bunun sebebi, onlar arasında bilgin keşişlerin ve dünyayı terketmiş rahiplerin bulunması ve onların kibirlenmemeleridir.

Suat Yıldırım Meali, Mâide 5/82, s. 201.[43]

Besmele ile kesenin kimliğini ayırmak

Hanefî görüşünde kesim sırasında Allah'ın adını bilerek anmamak ile unutmak farklıdır. Kasten terk edilirse et yenmez. Unutma mazur görülür. Şâfiî görüşünde kesimde besmele sünnet kabul edilir. Besmele terk edilse bile diğer şartları karşılayan kesimin eti yenebilir. Bu görüş, kesimi kimin yaptığının veya hayvanın nasıl öldüğünün önemsiz olduğunu göstermez.[44]

En'âm 6/121

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

Suat Yıldırım Meali

Allah adına kesilmeyen hayvanın etini yemeyin! Bu, Allah yolundan çıkmaktır, isyandır.
Şeytanlar kendi adamlarına sizinle mücadele etmeleri için telkinlerde bulunurlar.
Şayet onlara uyarsanız, siz de düpedüz müşrik olur çıkarsınız.

Suat Yıldırım Meali, En'âm 6/121, s. 238.[45]

Kesimde بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ denmesi yaygın uygulamadır. Allah'ın adının anılması ile tekbir getirilmesi birlikte görülebilir. Kesimde Allah'ın adının anılması, kesenin ehliyetinin ve kesim

43 Suat Yıldırım Meali, Mâide 5/82, s. 201. Arapça asıl, Mâide 5/82. Kaynağı aç

44 Din İşleri Yüksek Kurulu, "Kurban keserken Allah'ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir?", Hanefî ve Şâfiî görüşleri. Kaynağı aç

45 Suat Yıldırım Meali, En'âm 6/121, s. 238. Arapça asıl, En'âm 6/121. Kaynağı aç

usulünün yerini tutmaz. Ehl-i kitap veya Müslüman olma şartı tartışılırken, gerekli mensubiyeti taşımadığı kesin bilinen birinin besmele söylemesi bu şartı karşılamaz.[46]

İmam Şâfiî'nin *el-Üm* adlı eseri anılırken kesenin niteliği ile besmelenin hükmü ayrı başlıklar olarak ele alınır. Et getiren kişiler hakkında Hz. Âişe'nin naklettiği rivayette tereddüt, kesim sırasında Allah'ın adının anılıp anılmadığıdır. Rivayetin sonunda bu kişilerin yakın zamanda Müslüman olduğu belirtilir. Bu bağlam, etin kim tarafından ve nasıl kesildiği kesin olarak uygunsuz bilinen bir olaya aynı sonucu taşımaya izin vermez.[47]

Kesimde Allah'ın adının anılıp anılmadığı bilinmiyorsa

سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ.

Hadis Tercümesi

Kendiniz üzerine Allah'ın adını anınız ve onu yiyiniz.

Buhârî, Zebâih, 21 (5507), ilgili cevap.[48]

Helâl etin araştırılması ve toplumsal sorumluluk

Bir ürünün üzerinde "helâl" yazması, belgenin kim tarafından ve hangi kapsam için düzenlendiği sorusunu ortadan kaldırmaz. Satıcının milliyeti, dili veya dükkânının adı da ölçü değildir. Etin hangi tedarikçiden geldiği, hayvanın hangi usulle kesildiği, denetimin hangi kuruma ait olduğu ve belgenin ürün ya da tesis kapsamı araştırılır. Hekim örneğinde olduğu gibi, bir kişinin beyanı alan bilgisi ve güvenilirliğiyle birlikte değerlendirilir.[49]

Kaşıkçı, güvenilir gıdaya ulaşmak için yerel üretim ve denetim imkânı kurulmasını önerir. Helâl gıda sağlayacak market, çiftlik veya kasap kurma fikri buna örnektir. Namazın uygun temiz bir yerde kılınabilmesi hatırlatılarak, bir yerde ibadet mekânı kurma ihtiyacı kadar helâl gıdaya erişim de düşünülür. Bu öncelik sırası bağlayıcı genel hüküm olarak değil, öğreticinin toplumsal teklifinin parçası olarak anlaşılır.

Editöryal Destek · Kaynaklı konu özeti. Buhârî'de yeryüzünün namaz kılmaya ve gerektiğinde temizlenmeye elverişli kılındığı anlatılır. Rivayet, helâl gıda teminini veya ibadet mekânlarının değerini kendi başına sıralayan bir hüküm içermez.[50]

Kaşıkçı, bu araştırmayı **farz-ı kifâye** anlayışıyla ilişkilendirir. Toplumdan yeterli sayıda kişi görevi güvenilir biçimde üstlenirse aynı yükümlülük herkesin omzunda kalmaz. Hiç kimsenin

---

46 Din İşleri Yüksek Kurulu, "Kurban keserken Allah'ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir?", Hanefî ve Şâfiî görüşleri. Kaynağı aç • Buhârî, Edâhî, hadis 5565, Enes b. Mâlik rivayeti. Kesim sırasında Allah'ın adının anılması ve tekbir. Kaynağı aç

47 İmam Şâfiî, el-Üm, Kitâbü's-Sayd ve'z-Zebâih, Ehl-i kitabın kestikleri bölümü. Kaynağı aç • Buhârî, Zebâih, 21, hadis 5507, Hz. Âişe'nin etin kesimi sırasında besmele konusunda aktardığı rivayet. Kaynağı aç İlgili cevabın yayımlanmış Türkçe karşılığı: Kaynağı aç

48 Buhârî, Zebâih, 21, hadis 5507, Hz. Âişe'nin etin kesimi sırasında besmele konusunda aktardığı rivayet. Kaynağı aç İlgili cevabın yayımlanmış Türkçe karşılığı: Kaynağı aç

49 Helal Akreditasyon Kurumu, sıkça sorulan sorular ve akredite kuruluş sorgulama. Kaynağı aç Kaynağı aç

50 Buhârî, Teyemmüm, 1, hadis 335, yeryüzünün namaz ve temizlik için elverişli kılınması. Kaynağı aç

araştırmadığı durumda sorumluluk ortaklaşır. Güvenilir kişinin çalışmasına dayanmak ile hiçbir somut dayanağı olmayan bir güven varsayımı aynı değildir.

Helâl beslenme, ibadetin kişi üzerindeki etkisi ve dinî sorumlulukla birlikte ele alınır. İbn Abbâs'a atfedilen "kırk gün" ifadesinin bu lafızla dayanağı kesinleşmemiştir. Bu yorumda farzın yerine getirilmesi ile ibadetten beklenen fazilet ve etki ayrı değerlendirilir. Kıyamet günü hakkında anılan âyet, hesap sorumluluğu üzerine düşünmeye çağırır. Bundan bilgiye erişimin, yanılmanın ve zorunluluğun bütün durumlarda aynı hükmü doğurduğu sonucu çıkarılmaz.[51]

Rahmân 55/39

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ

Suat Yıldırım Meali

Artık o gün insanlara ve cinlere günahları sorulmaz. Herkesin siması, soruya hacet bırakmaz.

Suat Yıldırım Meali, Rahmân 55/39, s. 895.[52]

Etiket ve kullanım hakkında iki örnek

Bir içecek için sertifika istenen örnekte denetleyiciler ürün formülünü görmeyi gerekli sayar. Formül paylaşılmadığında kendi adlarına belge düzenlemezler. Öğretici örnek, her belgelendiricinin hangi veriyi gördüğünün ve kapsamının sorulması gerektiğini anlatır. Başka bir kuruluşun aynı ürünle ilgili kararı veya ürünün güncel durumu bu anlatımdan doğrulanamaz.[53]

Kalamardan elde edildiği söylenen saç boyası örneği, **yeme** ile **haricen kullanma** hükümlerinin ayrı sorular olduğunu gösterir. Kaşıkçı, bu örnekte yeme hakkındaki mezhep farkının tek başına haricen kullanımı yasaklamadığını söyler. Belirli bir ürünün diğer bileşenleri ve kullanım şartları hakkında bu örnekten genel bir hüküm çıkarılmaz.

Editöryal Destek. Türkiye'de Helal Akreditasyon Kurumu kuruluşları akredite eder. Ürün belgesini ilgili belgelendirme kuruluşu düzenler. Kurumun resmî arama sayfası, belgelendiren kuruluşu ve kapsamını kontrol etmek için kullanılabilir.[54]

Görüşler ve uygulama şartları

Mesele	Görüş veya şart	Sonuç
Midye ve kalamar	Hanefî yaklaşımı, balık türü şartı	Balık sayılmadıkları için yenmez.
Midye ve kalamar	Şâfiî yaklaşımı, deniz ürünlerinin geniş kapsamı	Bu türler yenebilir. Hem karada hem suda yaşayabilen türler ayrıca incelenir.
At eti	Ebû Hanîfe ile Ebû Yûsuf'un görüşleri	Ebû Hanîfe'den tahrîmen mekruhluk, Ebû Yûsuf'tan cevaz görüşü aktarılır.

51 Suat Yıldırım Meali, delil kartlarındaki âyetler ve belirtilen sayfalar.

52 Suat Yıldırım Meali, Rahmân 55/39, s. 895. Arapça asıl, Rahmân 55/39. Kaynağı aç

53 Helal Akreditasyon Kurumu, sıkça sorulan sorular ve akredite kuruluş sorgulama. Kaynağı aç Kaynağı aç

54 Helal Akreditasyon Kurumu, sıkça sorulan sorular ve akredite kuruluş sorgulama. Kaynağı aç Kaynağı aç

Mesele	Görüş veya şart	Sonuç
Cenin	Yavru canlı veya ölü çıkabilir.	Canlı yavru yenilecekse ayrı kesim gerekir. Ölü yavrunun hükmü ihtilaflıdır.
Bayıltma	Kesimden önce hayvanın durumu	Canlılık sürüyorsa kesim şartları uygulanır. Kesimden önce ölüm gerçekleşmişse et yenmez.
Besmelenin unutulması	Hanefî görüşü	Diğer şartlar uygunsa et yenebilir. Kasten terk farklıdır.
Kesimde besmele	Şâfiî görüşü	Sünnettir. Kesen ve kesimle ilgili diğer şartlar ayrıca aranır.

Anılan eser ve başvuru kaynakları

el-Üm. İmam Şâfiî'nin av ve kesim bölümünde Ehl-i kitabın kestiği hayvanlara dair görüşler izlenebilir.[55]

Din İşleri Yüksek Kurulu kesim kararı. Hayvanın kesim anında canlılığı ve bayıltma şartı karşılaştırılabilir.[56]

Din İşleri Yüksek Kurulu deniz ürünleri cevabı. Balık ve diğer deniz ürünlerinde mezheplerin çizdiği kapsamı karşılaştırır.[57]

Helal Akreditasyon Kurumu. Kuruluş ve kapsam sorgulaması, belgelendiren kuruluşun izini sürmek için başvuru kaynağıdır.[58]

Kaynakça

• Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 10. hafta ders anlatımı. Ham ders metni.
• Suat Yıldırım Meali, delil kartlarındaki âyetler ve belirtilen sayfalar.
• İbrahim Kâfi Dönmez, "Mubah", TDV İslâm Ansiklopedisi, fıkıhta ibâha ve aslî hüküm. Erişim
• Ferhat Koca, "Mekruh", TDV İslâm Ansiklopedisi, Hanefîlerde tahrîmen ve tenzîhen mekruh ayrımı. Erişim
• İbrahim Kâfi Dönmez, "İllet", TDV İslâm Ansiklopedisi, illet ve hikmet ayrımı. Erişim
• İsmail Yalçın, "Yiyecek", TDV İslâm Ansiklopedisi, "Aslî hükümleri bakımından yiyecekler". Erişim
• Mehmet Şener, "Hayvan", TDV İslâm Ansiklopedisi, "Fıkıh", hayvanların yenmesi, beslenme ve kesim hükümleri. Erişim
• Levililer 11/3–8, United States Conference of Catholic Bishops, New American Bible metni. Erişim
• Buhârî, İlim, 44, hadis 122, Mûsâ ve Hızır anlatısı ve kuş örneği. Erişim
• Müslim, Sayd, 15–16, hadis 1933–1934, yırtıcı hayvanlarla ilgili rivayetler. Erişim 1 Erişim 2

55 İmam Şâfiî, el-Üm, Kitâbü's-Sayd ve'z-Zebâih, Ehl-i kitabın kestikleri bölümü. Kaynağı aç

56 Din İşleri Yüksek Kurulu, "Büyükbaş, Küçükbaş ve Kanatlı Hayvanların Kesiminde Uyulması Gereken İslâmî İlkeler", kesim, hayvan refahı ve bayıltma kararı. Kaynağı aç

57 Din İşleri Yüksek Kurulu, "Yengeç, ıstakoz, karides, kalamar ve midye gibi deniz ürünleri yenir mi?", mezheplerin görüşleri ve deniz rivayeti. Kaynağı aç

58 Helal Akreditasyon Kurumu, sıkça sorulan sorular ve akredite kuruluş sorgulama. Kaynağı aç Kaynağı aç

• Din İşleri Yüksek Kurulu, “Yengeç, ıstakoz, karides, kalamar ve midye gibi deniz ürünleri yenir mi?”, mezheplerin görüşleri ve deniz rivayeti. Erişim
• Ebû Dâvûd, Tahâret, 41, hadis 83, Ebû Hüreyre’den deniz suyu ve ölüsü. Türkçe karşılık Din İşleri Yüksek Kurulu deniz ürünleri cevabındandır. Erişim
• Buhârî, Zebâih, 27, hadis 5510, Esmâ bint Ebû Bekir rivayeti; at etinin yenmesi. Erişim
• Ebû Dâvûd, Et‘ime, 25, hadis 3785, İbn Ömer rivayeti. Sünen-i Ebû Dâvûd Terceme ve Şerhi, Necati Yeniel ve Hüseyin Kayapınar, Şamil Yayınevi, hadis 3785 ve şerhi. Erişim 1 Erişim 2
• Ebû Dâvûd, Edâhî, 18, hadis 2827; İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ, Zebâih, 1955 numaralı aktarım ve şerhi. Erişim 1 Erişim 2
• Buhârî, Zebâih, 13, hadis 5495, Abdullah b. Ebû Evfâ’nın çekirge rivayeti. Erişim
• Din İşleri Yüksek Kurulu, “Büyükbaş, Küçükbaş ve Kanatlı Hayvanların Kesiminde Uyulması Gereken İslâmî İlkeler”, kesim, hayvan refahı ve bayıltma kararı. Erişim
• Müslim, Sayd, 57, hadis 1955a, Şeddâd b. Evs’ten kesimde ihsan; Türkçe karşılık Diyanet Aylık Dergi, Mart 2020, s. 19. Erişim 1 Erişim 2
• Buhârî, Zebâih, hadis 5484, Adî b. Hâtim rivayeti; canlı av ve ölüm sebebinin ayırt edilmesi. Erişim
• Din İşleri Yüksek Kurulu, “Ehl-i kitabın yemeklerini ve kestiği hayvanların etini yemek caiz midir?”, Mâide 5/5 ve kesim şartları. Erişim
• Buhârî, Hibe, 28, hadis 2617, Yahudi kadının sunduğu koyun eti olayı. Erişim
• Din İşleri Yüksek Kurulu, “Kurban keserken Allah’ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir?”, Hanefî ve Şâfiî görüşleri. Erişim
• İmam Şâfiî, el-Üm, Kitâbü’s-Sayd ve’z-Zebâih, Ehl-i kitabın kestikleri bölümü. Erişim
• Buhârî, Zebâih, 21, hadis 5507, Hz. Âişe’nin etin kesimi sırasında besmele konusunda aktardığı rivayet. Erişim 1 Erişim 2
• Buhârî, Teyemmüm, 1, hadis 335, yeryüzünün namaz ve temizlik için elverişli kılınması. Erişim
• Helal Akreditasyon Kurumu, sıkça sorulan sorular ve akredite kuruluş sorgulama. Erişim 1 Erişim 2
• Buhârî, Edâhî, hadis 5565, Enes b. Mâlik rivayeti. Kesim sırasında Allah’ın adının anılması ve tekbir. Erişim
• Quran.com, belirtilen âyetlerin Arapça aslı. Erişim